

40110000

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N°.....00001104.....

Tocache, **11 MAR. 2026**

Vistos: El Informe Escalonario N° 00257-2026, el Trámite N° 016-2026483903 y el Informe de Liquidación N.° 0010-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/RRHH/PLANI.

CONSIDERANDO:

Que, con Trámite N° 016-2026351637, de fecha 13 de enero del 2026, don Luis Fernando MOZOMBITE CUENCA, identificado con DNI N° 71538134, solicita subsidio por luto y sepelio por el fallecimiento de su madre doña Doly Jovita CUENCA QUISPE, identificada con DNI N° 01014126, ex profesora nombrada de la I.E. N° 0415, distrito y provincia de Tocache, acaecida el 03.09.2025, conforme se acredita mediante ACTA DE DEFUNCIÓN N° 5001682248, emitido por el REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL; además queda demostrado con el Acta de nacimiento N° 60214738 ser hijo de la profesora fallecida;

Que, según el Registro de Sucesión Intestada; RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con **SUCESION INTESTADA DEFINITIVA**, Partida N° 11124847, Asiento N° A00001, por Acta de Sucesión Intestada N° 95 del 10/12/2025, otorgada ante NOTARIO PÚBLICO don Rolando VASQUEZ RIOS en la ciudad de Tocache, se ha declarado el fallecimiento intestado de quien en vida fue don(ña) **DOLY JOVITA CUENCA QUISPE**, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 01014126, ha fallecido el tres (03) de setiembre del año dos mil veinticinco (2025) en el Establecimiento de Salud Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Distrito La Victoria, Provincia de Lima, Departamento de Lima, declarando tener como último domicilio en el Jr. Fredy Aliaga 374, distrito de Tocache, provincia de Tocache y departamento de San Martín, y que son sus únicos(as) y universales herederos(as) las siguientes personas:

1. **LUIS HANOVER MOZOMBITE MENDOZA**, en su condición de cónyuge supérstite
2. **LUIS FERNANDO MOZOMBITE CUENCA**, en su condición de hijo (a)
3. **JIMENA NICOLE MOZOMBITE CUENCA**, en su condición de hijo (a)

Que, el artículo 135° del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establece que el Subsidio por Luto y Sepelio consiste en un solo beneficio que se otorga, a petición de parte, en los siguientes casos: **a) Por fallecimiento del profesor:** Al cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, hijos, padres o hermanos, en forma excluyente y en dicho orden de prelación. En caso de existir más de un deudo con el mismo rango de prelación y con derecho al subsidio, éste es distribuido en partes iguales entre los beneficiarios, **b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, padres o hijos del profesor:**

Prevía presentación del acta de defunción y los documentos que acrediten el parentesco;

Que, mediante el Decreto Supremo D.S. N° 309-2013-EF, se establece el monto único del Subsidio por Luto y Sepelio a otorgarse a los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial a la que se refiere la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial;

00001104

Que, el Decreto Supremo N° 357-2019-EF – Decreto Supremo en la cual aprueban montos, criterios y condiciones de las asignaciones de los docentes de la carrera pública docente, de los docentes contratados, de los asistentes y auxiliares de educación superior contratados y del subsidio por luto y sepelio de los docentes de la carrera pública docente. Establece el Subsidio por luto y sepelio para los Docentes de la Carrera Pública Docente;

Que, de acuerdo al Artículo 5.- Subsidio por luto y sepelio para los Docentes de la Carrera Pública lo siguientes:

Que, el numeral 5.1 del artículo 5° del precitado Decreto Supremo, fija como monto único el subsidio por luto y sepelio, la suma de S/ 3 000,00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES) de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Ley N° 30512, en concordancia con el artículo 234 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU;

Que, el numeral 5.2 del artículo 5° Decreto Supremo N° 357-2019-EF señala, que el subsidio por luto y sepelio se otorga a petición de parte y corresponde ser entregado a los docentes de la carrera pública docente, en los siguientes casos: a. Por fallecimiento del cónyuge o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a ley, padres o hijos. b. Por fallecimiento del docente: se otorga al cónyuge o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a ley, hijos, padres o hermanos, en dicho orden de prelación y en forma excluyente. De existir más de un deudo con el mismo rango de prelación y con derecho al subsidio, el monto único es distribuido en partes iguales entre los beneficiarios;

Que, el numeral 5.3 del artículo 5° del decreto en mención, corresponde para hacer efectivo el subsidio por luto y sepelio, la Dirección Regional de Educación, o las que haga sus veces, verifican el fallecimiento y la relación de parentesco del solicitante de acuerdo a la normativa de la materia;

Que, el numeral 5.4 del artículo 5° Decreto Supremo N° 357-2019-EF estipula, que el subsidio por luto y sepelio se otorga a los docentes de la carrera pública docente, aun cuando éstos se encuentren en uso de licencia o cumpliendo sanción administrativa, y siempre que el fallecimiento del docente, su cónyuge o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a ley, padres o hijos, haya ocurrido antes de la extinción de su vínculo laboral;

Que, el numeral 5.5 del artículo 5° Decreto Supremo N° 357-2019-EF determina, que el subsidio no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no se incorpora a la Remuneración Íntegra Mensual Superior (RIMS) del docente, no forma base del cálculo para la asignación o compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones, ni está afecta a cargas sociales;

Que, conforme al artículo 660° de Código Civil, expresa que, desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. 2.10. Que, mediante el artículo 815° del Código Civil, nos precisa con exactitud que, la herencia corresponde a los herederos legales cuando: El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo total o parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara inválida la desheredación (...);

Que, mediante el artículo 816° del Código Civil, estipula que son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad;

Que, mediante el artículo 1° de las Disposiciones Generales de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, expresa que los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según

00001104

corresponda los siguientes asuntos: 1. Rectificación de partidas; 2. Adopción de personas capaces; 3. Patrimonio familiar; 4. Inventarios; 5. Comprobación de Testamentos; **6. Sucesión intestada;**

Que, con Informe de Liquidación N° 0002-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/RRHH/PLAN, de fecha 29 de enero del 2026, la responsable de Planillas, señala que es procedente otorgar la suma de TRES MIL CON 00/100 SOLES (S/ 3,000.00) por Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio por el fallecimiento de Doly Jovita CUENCA QUISPE;

De conformidad con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley N° 32513 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, que establece que toda autorización de gasto debe contar con el financiamiento correspondiente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR, por única vez el monto de Subsidio por Luto y sepelio, a favor de los únicos(as) y universales herederos(as) que a continuación se indica:

  BENEFICIARIO	LUIS HANOVER MOZOMBITE MENDOZA, en su condición de cónyuge supérstite, identificado con DNI N° 00985316 LUIS FERNANDO MOZOMBITE CUENCA, en su condición de hijo(a), identificado con DNI N° 71538134 JIMENA NICOLE MOZOMBITE CUENCA, en su condición de hijo(a), identificado con DNI N° 71538133 <i>Según SUCESION INTESTADA DEFINITIVA, con Partida N° 11124847, emitida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) – Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, Oficina Registral Juanjui.</i>
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	Trámite N° 016-2026351637 de fecha 13 de enero del 2026.
CAUSANTE Y GRADO DE PARENTESCO CON EL BENF.	DOLY JOVITA CUENCA QUISPE , con DNI N° 01014126, profesor en la I.E. N° 0415, Distrito y Provincia de Tocache y Departamento de San Martín. En su condición de MADRE .
FECHA DE FALLECIMIENTO	03 de setiembre de 2025
ACTA DE DEFUNCIÓN	N° 5001682248
IMPORTE POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO	TRES MIL CON 00/100 (S/. 3,000.00) SOLES

ARTÍCULO 2.- INDICAR que el pago del subsidio y sepelio se efectuará cuando el crédito presupuestario se autorice mediante transferencia presupuestal y la Programación de Compromiso Anual (PCA), por el MEF y el Gobierno Regional de San Martín.

ARTÍCULO 3.- Aféctese a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N° 32513 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.

ARTÍCULO 4. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



40110000

00001104



ARTICULO 5.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la Plataforma del estado peruano - Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.gob.pe/ugeltocache).



Regístrese y Comuníquese

MR. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/UGEL
EATR/JA
VGER/RGRR.HH.
SVTM/NEXUS